

1500208-84.2020.8.26.0558

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sandro Nogueira de Barros Leite

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Beneficiado - Art. 28-A CPP, Cidadão:

MICHEL DE SOUZA, RODOLFO BARBOSA FERREIRA DE SOUZA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sandro Nogueira de Barros Leite

Vistos.

Tratam estes autos de crime de tráfico de drogas, conforme narra a denúncia de fls.

...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Parque das Américas, 55, Catanduva-SP - cep 15800-032

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500208-84.2020.8.26.0558 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500208-84.2020.8.26.0558

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Beneficiado - Art. 28-A CPP, Cidadão:

MICHEL DE SOUZA, RODOLFO BARBOSA FERREIRA DE SOUZA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sandro Nogueira de Barros Leite

Vistos.

Tratam estes autos de crime de tráfico de drogas, conforme narra a denúncia de fls. 68/69.

O Ministério Público ofereceu acordo de não persecução penal, o(a) acusado(a)

aceitou tal benesse e o acordo foi homologado (fls.329/330).

O(A) denunciado(a) cumpriu todas as obrigações a ele(a) impostas (fls. 344/351).

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de MICHEL DE SOUZA, já qualificado(a), com fundamento no art. 28-A, § 13 do Código de Processo Penal.

Ainda, certificada a regularidade formal do laudo de constatação, determino a destruição da droga apreendida, guardando-se a amostra necessária para a realização do laudo definitivo (art. 50-A da LD). Em caso de laudo toxicológico juntado aos autos, fica dispensada a manutenção da amostra referida. Oficie-se nos termos do art. 50, §§3º a 5º, da Lei nº 11.343/2006 (LD).

Além disso, determino a destruição dos emendorfs vazios apreendidos, por se tratarem de bem com baixo valor econômico. Oficie-se, autorizando a destruição.

Em relação ao restante do valor apreendido, intime-se o acusado e o seu defensor para efetuarem o necessário para o levantamento. Expeça-se o necessário.

Por fim, comunique-se o juízo da execução, encaminhado-se cópia da presente decisão.

P.I.C., arquivando-se os autos oportunamente.

Catanduva, 28 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA